



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13060/2026** promossa da:

XXXXXXXXXX, con l'avv. CORRADINI ENRICO (codice CUI: XXXXXX)
RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

RESISTENTE

Il giudice assegnatario,
VISTO l'art. 35 *bis* comma 4, D.lgs. 25/2008,
LETTI gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto co. D.Lgs. 25/2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

OSSERVATO che

- è preliminare l'accertamento del quadro giuridico applicabile, posto che la Commissione ha applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e che, invece, ad avviso della difesa del richiedente asilo andrebbe applicato il quadro previgente;
- è pacifico che il ricorrente abbia fatto ingresso in Italia il 28/5/2026;
- nel provvedimento della Commissione si legge che «il/la richiedente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 10/07/2026 presso la Questura di Reggio nell'Emilia (cfr. Modello C3)»;
- parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, non ha depositato note difensive;

RICHIAMATO il provvedimento di questo giudice in data 20/8/2026 in cui è stato chiesto alle parti, oltre ad alcune informazioni, di depositare entro il 10/9/2026 «una memoria in ordine al regime normativo applicabile in considerazione del diverso tenore letterale dell'art. 79 Reg. (UE) 2024/1348 e dell'art. 17, quarto comma D.L. 100/2026»;

OSSERVATO che

- la parte ricorrente ha depositato memoria e ulteriori documenti allegando che il richiedente asilo ha trasmesso la domanda alla Questura di Reggio Emilia il 9 giugno 2026 e che si è quindi recato in Questura il 10 giugno 2026, dove personale della Questura lo ha invitato a tornare la settimana seguente;
- la parte resistente non ha prodotto memorie o documenti.

1.1.

All'esito della trattazione si deve ritenere accertato che la manifestazione della volontà di richiedere asilo sia nella specie precedente al 12/6/2026; la circostanza è stata

allegata dal richiedente e parzialmente riscontrata documentalmente e la parte resistente, che è in possesso di tutti gli atti del procedimento, non l'ha contestata;

posto che incombe sull'Amministrazione resistente dare la prova della correttezza della procedura, che per il principio della vicinanza della prova la stessa ha la concreta possibilità di produrre la documentazione che attesti l'iter della domanda, che per il principio di non contestazione il giudice deve tenere conto delle circostanze, specifiche, dedotte da una parte e non contestate dalla controparte che ne sia a conoscenza e che, vieppiù, nel caso di specie la parte resistente è stata espressamente sollecitata dal giudice a prendere posizione, si deve dunque dare per provato che la manifestazione di volontà sia avvenuta prima del 12/6/2026;

ne consegue che il provvedimento impugnato non ha applicato la disciplina di cui all'art. 17, quarto co. D.L. 100/26, per cui ai procedimenti amministrativi avviati di seguito alla *presentazione* della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2.

Con riguardo a tale scelta della Commissione ed ai problemi di diritto intertemporale, si deve rilevare quanto segue:

- l'art. 79, par. 3 Reg (UE) 2024/1348, dispone che:

«Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande *formalizzate* a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale *formalizzate* prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE» (enfasi aggiunte);

- l'art. 17, quarto co. D.L. 100/26, nel dettare disposizioni per l'attuazione del Reg., prevede che:

«ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla *presentazione* della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il Tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1» (enfasi aggiunta).

Dunque, ai fini dell'individuazione dei procedimenti per cui deve essere data applicazione del nuovo quadro normativo, la disposizione regolamentare ha riguardo alla *formalizzazione*, mentre la disposizione interna indica la *presentazione*.

Tale quadro impone alcune, non brevi, notazioni.

2.1.

Il Reg. (UE) 2024/1348 ha innovato la disciplina in materia di introduzione della domanda di protezione internazionale con un regime che contempla tre fasi distinte: *presentazione*, *registrazione*, *formalizzazione*;

rispetto alla prassi italiana instaurata nel regime precedente, ove la fase introduttiva constava di due fasi, la *presentazione* (ossia la manifestazione della volontà di richiedere asilo) e la *registrazione* (ossia il recepimento dei dati personali nel Modello C3), il Reg. ha introdotto dunque una terza fase denominata *formalizzazione*;

tale nuovo regime sostituisce integralmente la fase introduttiva del rito amministrativo prevedendo procedure di *screening* e diritti ed oneri del richiedente asilo, con correlati doveri dell'Amministrazione, in larga misura distinti dai precedenti; il Reg. impone invero alcune articolazioni inderogabili della procedura, che contemplano diritti del richiedente e correlati doveri della pubblica amministrazione, le quali debbono avere luogo necessariamente prima della formalizzazione e che sono funzionali alla formalizzazione, fra cui assume particolare momento il diritto all'orientamento legale;

quest'ultimo si sostanzia nel diritto soggettivo del richiedente asilo d'ottenere - sin dalla *registrazione* della domanda - una piena ed efficace consulenza legale, ad opera di un consulente pagato dallo Stato, proprio ai fini della formalizzazione della domanda;

il Reg. prevede il diritto soggettivo del richiedente asilo all'orientamento legale sin dalla *registrazione*, allo specifico fine, anche, di *formalizzare* la domanda (sul diritto soggettivo all'orientamento legale finalizzato alla formalizzazione della domanda, cfr. art. 8, par. 2 lett. d: «diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda»; art. 15, par. 1: «Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura» e par. 2: «Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 27 del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite»; art. 16: «Gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa» e par. 2: «Ai fini della procedura amministrativa l'orientamento legale gratuito comprende: ... la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda»; Considerando 14: «Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con ... una persona incaricata di fornire orientamento legale»; Considerando 16: «È opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta orientamento legale gratuito durante la procedura amministrativa, appena possibile dopo la registrazione di una domanda di protezione internazionale»);

L'importanza delle specifiche garanzie assicurate dal Reg. (UE) 2024/1348 risultano rafforzate dall'art. 28 («*Formalizzazione della domanda di protezione internazionale*») per cui la domanda deve essere formalizzata «di persona» (potendosi ricorrere ad un mero modulo solo se sussistono «gravi circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo»); prima della formalizzazione la persona ha diritto di comunicare con un rappresentante dell'Unhcr o altra organizzazione in grado di assisterlo (art. 28, par. 3); al momento della formalizzazione deve essere assicurata la presenza di un interprete (art. 28, par. 4);

la possibilità per i paesi membri, prevista dall'art. 28, par. 7, di organizzare l'accesso alla procedura in modo tale che la domanda «sia fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente» è ammessa soltanto se sia assicurato che «tutti i richiedenti beneficino delle garanzie di cui all'articolo 8, paragrafi da 2 a 6»; ne consegue che tale contestualizzazione delle diverse fasi è possibile e legittima solo se siano assicurate tutte le garanzie fra cui il «diritto all'orientamento legale gratuito *per la formalizzazione* della singola domanda» di cui al detto art. 8 (enfasi aggiunta).

Tenendo conto di tali novità introdotte dal Reg., si deve osservare come nella prassi applicativa instaurata in Italia nel quadro normativo delle due precedenti Direttive (procedure e procedure *recast*) il recepimento della domanda con il cd. Modello C3 abbia assunto invece tradizionalmente la forma assimilabile all'attuale *registrazione*, e non alla formalizzazione, posto che si è trattato della mera raccolta da parte dell'autorità di dati relativi alla identificazione della persona, alla data di partenza, ai paesi di transito e alla data di arrivo, senza alcuna allegazione specifica delle ragioni della domanda; pur essendo prevista una casella nel modulo, solo in casi eccezionali la persona è stata invitata a formulare compiutamente i motivi della richiesta di protezione, men che meno con l'ausilio di un consulente legale, venendo usualmente indicata una riserva di esporli in audizione o, in qualche caso, rinviando a memorie redatte dal richiedente senza alcun supporto (o, verosimilmente, con il supporto di personale delle case di accoglienza o volontari non meglio identificati); non si trattava, in tutta evidenza, di una scelta individuale di (tutti o quasi) i richiedenti asilo, ma di una prassi amministrativa, venendo suggerito nella generalità dei casi di riservare le ragioni della domanda alla diversa sede dell'audizione avanti alla commissione territoriale (che, dunque, diveniva sede naturale dell'acquisizione non solo del mezzo di prova del rischio, ma della stessa allegazione del rischio).

Il Reg., normando per la prima volta una «procedura comune» imposta a tutti gli Stati membri, sostanzialmente aggiunge a tale *registrazione* mediante la compilazione di

un modulo una nuova fase, denominata *formalizzazione*, che vede la partecipazione attiva e in presenza del richiedente asilo, debitamente preparato e informato anche con il supporto di un consulente legale gratuito (se lo richiede), cui deve essere assicurato un tempo congruo per la preparazione delle proprie difese (ordinariamente sino a 21 giorni, un tempo notevole a fronte della speditezza delle procedure), al fine di allegare ed esplicitare compiutamente le ragioni della domanda (le quali, in ogni caso, per i principi generali possono essere successivamente precisate e anche modificate sino alla decisione amministrativa e nel corso del successivo processo, al fine di assicurare un esame adeguato ed *ex nunc*).

La scelta del Legislatore europeo – in un elicato equilibrio fra *nuove garanzie* e *nuovi vincoli* – è funzionale e strettamente connessa alla implementazione delle procedure speciali (con conseguenti limitazioni delle libertà di circolazione o personale); la nuova «procedura comune» europea aggiunge una fase nuova proprio in quanto la stessa è ritenuta indispensabile al fine di determinare la scelta dell'adeguata procedura amministrativa; non è, difatti, possibile comprendere se il caso possa essere instradato verso un esame accelerato, se l'autorità accertante non sia in possesso della domanda del ricorrente, che in questa fase deve comprendere già tutte le sue allegazioni – proposte come visto di persona e quanto più specifiche grazie anche all'orientamento legale e all'assistenza dell'Unhcr o delle altre organizzazioni – e gli eventuali documenti, e non abbia raccolto, per altro verso, tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche della persona e della sua zona di riferimento (mediante lo *screening*, la visita medica, l'acquisizione delle COI rilevanti...);

tali elementi indicati nell'art. 34, par. 2 Reg. – prodotti dalla parte oppure acquisiti d'ufficio in forza del dovere di cooperazione istruttoria –, conducono alla verifica di ammissibilità e, quindi, all'eventuale deroga alla procedura ordinaria; se dalla domanda formalizzata emergono elementi che precludono un esame accelerato, va disposta la procedura ordinaria o va convertita la procedura eventualmente già intrapresa (un iter particolare caratterizza la procedura di frontiera, su cui non è possibile un approfondimento in questa sede);

l'introduzione della nuova (per l'Italia) fase della *formalizzazione* supera peraltro un tema controverso nel vecchio quadro normativo, delle basi su cui il presidente della Commissione avrebbe potuto disporre la procedura accelerata per carenza di motivi attinenti alla protezione internazionale in un sistema che, di fatto, non contemplava la presentazione di tali motivi prima della detta scelta.

In buona sostanza, il Reg. pone in capo al ricorrente un onere, che è anche un diritto, di allegare i fatti e le ragioni della pretesa, se lo richiede con l'aiuto del consulente legale gratuito, come fase indispensabile e distinta dalla presentazione e registrazione della sua domanda, e dalla successiva assunzione della prova.

2.2.

L'apparente incoerenza fra la fonte regolamentare (che, come visto, all'art. 79, par. 3 fa riferimento alla formalizzazione) e la fonte nazionale (che all'art. 17, co. 4 cit. ancora il passaggio fra i due regimi alla presentazione) può sciogliersi, ad avviso di questo giudice, ove si consideri che l'art. 79, par. 3 Reg (UE) 2024/1348 indicando le «domande formalizzate a decorrere dal 12/6/2026» richiama evidentemente la «*formalizzazione*» della domanda in senso tecnico-giuridico e dunque *ai sensi dello stesso Reg.*;

il termine «formalizzazione» è definito nel Considerando 29 e nell'art. 28 ed è utilizzato sempre nella medesima accezione tecnico-giuridica in numerose disposizioni e considerando; non v'è dunque ragione per dubitare che anche nell'art. 79 tale parola mantenga lo stesso significato;

indice ulteriore dello specifico tenore tecnico del termine utilizzato nell'art. 79, par. 3 Reg (UE) 2024/1348 appare la circostanza che la parola “*formalizzazione*” utilizzata in

tale norma è stata introdotta per la prima volta nel Reg. del 2024, mentre non ve n'era traccia nelle precedenti direttive; ciò induce ad assumere il riferimento non a qualsiasi registrazione o "recepimento ufficiale" della domanda, ma ad uno specifico significato tecnico-giuridico: la *formalizzazione* ai sensi del Reg.;

oltre che in italiano, anche in altre versioni linguistiche si rinviene l'utilizzo di termini ignoti nelle precedenti direttive (in tedesco, *eingereicht*; in spagnolo: *formalizadas*) e riservate nel Reg. allo specifico nuovo istituto della *formalizzazione*;

in altre lingue si rinvenivano invece termini già presenti nelle precedenti direttive (in inglese, *lodged*; in francese *introduit*); nondimeno, in entrambe le versioni linguistiche non può sfuggire che i due termini, *lodging*, in inglese, e *introduction*, in francese, acquistano nel Reg. uno specifico significato tecnico-giuridico che è univocamente chiarito nel suo Considerando 29 che ne suggerisce una definizione tecnica: «*The lodging of the application is the act that formalises the application for international protection*»; «*L'introduction de la demande est l'acte consistant à officialiser la demande de protection internationale*»; anche in tali versioni l'art. 79, par. 3 sembra riferirsi allo specifico istituto indicato dal Considerando 29;

come noto, per costante insegnamento della Corte di giustizia, i termini utilizzati in uno strumento europeo debbono avere identico senso in tutte le diverse versioni linguistiche e se queste appaiono divergere, debbono essere ricondotte in via interpretativa ad un senso comune (CGUE, sent. 15 aprile 2021, *Vogel Import Export NV/Belgische Staat*, C-62/20, punto 52);

tutte tali indicazioni dovrebbero indurre, ad avviso di questo giudice, ad assumere che l'art. 79, par. 3 utilizzi tale parola per indicare in termini tecnici lo specifico, nuovo, istituto introdotto nel Reg. e non indistintamente qualsiasi forma di *registrazione* della domanda secondo le diverse prassi instaurate nei diversi ordinamenti nel vigore del precedente quadro normativo;

le modalità amministrative, d'altra parte, erano rimesse allora ai diversi ordinamenti, mentre nel nuovo quadro sono definite dalla stessa fonte regolamentare, per sua natura immediatamente precettiva;

non appare dirimente, in senso contrario, che lo stesso art. 79, par. 3 preveda che «le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE»; da tale disposizione non può trarsi l'indicazione di un uso della parola "formalizzazione" del tutto eccentrico rispetto al resto del Reg. e riferito a qualsiasi registrazione di domande; sin dal momento della sua entrata in vigore non era invero da escludere che nei due anni fra l'entrata in vigore del Reg. e la sua applicabilità, alcuni ordinamenti potessero intraprendere percorsi anticipatori dello stesso, come anzi è effettivamente accaduto in alcuni paesi, né può trascurarsi che altri ordinamenti conoscevano già modalità assimilabili alla "nuova" formalizzazione; la disposizione opportunamente chiarisce, allora, che rilevano solo le formalizzazioni successive al 12/6/2026;

va pure detto che la scelta del Legislatore europeo di segnalare come spartiacque non il momento della *presentazione* ma della *formalizzazione* segue, forse, alla supposizione – rivelatasi come noto errata per il nostro Paese – che nei due anni di preparazione dell'applicazione del Nuovo Patto, i paesi aderenti sarebbero stati in grado di predisporre la *formalizzazione*, con tutte le garanzie sopra richiamate, anche per alcune delle residue domande presentate nell'imminenza dell'entrata in vigore, sicché la «formalizzazione» sarebbe potuta avvenire, e verosimilmente in altri ordinamenti è avvenuta, secondo il significato tecnico giuridico indicato nel quadro del Reg.;

ascrivere alla *formalizzazione* richiamata dall'art. 79, par. 3 un tenore atecnico, coincidente di fatto col diverso istituto della *registrazione*, estendendo dunque l'applicabilità del Reg. anche alle domande registrate ma *non formalizzate*, condurrebbe

peraltro ad un effetto francamente paradossale, posto che tutti tali procedimenti, in quando valutabili – in questa prospettiva – secondo il Reg., ma privi di formalizzazione, sarebbero dunque tutti necessariamente irregolari, con conseguente illegittimità di tutti i provvedimenti emessi al loro esito;

è pacificamente riconosciuto che il Legislatore europeo abbia perseguito con la formulazione dell'art. 79, par. 3 lo scopo di dare certezza e uniformità nel passaggio da un quadro normativo all'altro, evitando di indicare parametri, come quello della manifestazione della volontà di chiedere asilo, che potessero dare adito a interpretazioni difformi o difficoltà di accertamento in fatto; per tale ragione assegnare al termine “formalizzazione” un significato atecnico difforme dalla nozione accolta dallo stesso Reg. non appare in linea con la sua *ratio*.

2.3.

Seguendo tale linea interpretativa e venendo dunque all'ordinamento italiano, la parola “formalizzazione” contenuta nell'art. 79, par. 3 non può essere estesa sino a comprendere la redazione di Modelli C3 per domande presentate prima del 12/6/2026, posto che questi configurano una mera *registrazione*, per le quali non è stata seguita tutta la procedura – con le annesse garanzie, obblighi, oneri e diritti –, richiamata nel Reg. ai fini della *formalizzazione*.

Ciò posto, come si è detto nel diritto interno l'art. 17, quarto co. DL 100/26, nel dettare disposizioni di natura transitoria per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea, prevede che ai procedimenti amministrativi avviati di seguito alla *presentazione* della domanda continua ad applicarsi la disciplina previgente;

come s'è visto, per il diritto europeo la circostanza che la domanda sia stata presentata prima del 12/6/2026 non esclude necessariamente la *formalizzazione* con tutte le garanzie previste dal Reg., com'è probabilmente accaduto in altri Stati Membri dove, grazie alla biennale preparazione al Nuovo Patto, anche per qualche domanda precedente al 12/6 le garanzie sono state assicurate e la procedura è stata comunque avviata con una «formalizzazione» a norma dello stesso Patto;

la scelta del Legislatore italiano prende atto, invece, di una diversa situazione nel nostro sistema di asilo ed appare, ad avviso di questo giudice, non in contrasto con la disposizione regolamentare, come sopra interpretata;

la stessa, difatti, chiarisce, com'è nel margine di scelta del legislatore nazionale, che in Italia per le domande presentate prima del 12/6 continua ad applicarsi la mera *registrazione* mediante Modello C3 e non è stata invece prevista dal Legislatore la *formalizzazione* a norma del Reg. (UE) 2024/1348;

il Reg., invero, in alcuna sua norma impone in modo specifico ed espresso di applicare necessariamente le tre fasi tipiche e, soprattutto, tutte le garanzie introdotte dal Reg. alle domande presentate in precedenza;

alla lettera, l'art. 79, par. 3 impone l'applicazione alle domande formalizzate dopo il 12/6/2026 ma non impone di *formalizzare* tutte le domande presentate prima di tale data, posto che, appunto, lo stesso non dispone la necessaria applicazione alle domande presentate prima di tale data, indicando un diverso discrimine;

in ultima analisi, la possibilità prevista dal Reg. di applicazione anche a domande comunque *formalizzate* – nel senso tecnico-giuridico previsto dal Reg. – dopo il 12/6, anche se precedenti a tale data, non ha trovato applicazione nel diritto interno, con una scelta del nostro Legislatore che appare compatibile con il Reg.;

resta inteso che il Reg. si applica – pacificamente – a tutte le domande per cui il rito sia avviato, con la presentazione della domanda, dopo la data di sua applicazione (posto che mai potrebbe applicarsi la vecchia Direttiva);

lo spartiacque individuato dal Governo italiano col D.L. 100/2026, confermato in sede di conversione, consente di rilevare come alle domande presentate dopo il 12/6/2026

vadano applicate tutte le disposizioni di cui al nuovo quadro normativo mentre, non essendo prevista la loro formalizzazione per ragioni organizzative evidenziate nello stesso D.L., alle domande presentate in epoca precedente continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni – che prevedono solo la presentazione e la registrazione – su cui, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11399/2024, si è già consolidato un preciso apparato esegetico;

così ricomposto il quadro normativo, non v'è ad avviso di questo giudice la necessità – peraltro non imposta al giudice di prima istanza – di investire la Corte di Giustizia in ordine all'esegesi proposta, atteso che in carenza di una ravvisata incompatibilità col diritto dell'Unione, deve applicarsi la disposizione introdotta col D.L. 100/2026, non identificandosi la necessità di una sua disapplicazione o “non applicazione” (come ritenuto invece, esplicitamente o implicitamente, in alcuni recenti precedenti di merito);

la scelta operata dal Legislatore appare invero funzionale al proposito di regolare e semplificare un passaggio che, obiettivamente, nel nostro paese ha creato – nonostante i due anni previsti fra l'entrata in vigore e l'applicazione – una condizione di conclamata difficoltà organizzativa dell'apparato amministrativo;

l'esegesi qui proposta consente un ordinato, chiaro e sicuro passaggio da un regime all'altro, nel rispetto dell'indubbia volontà soggettiva del Legislatore e di un valore, quello della certezza del rito, che appare di particolare rilevanza in materia di diritti fondamentali; il principio della effettività del rimedio esige, invero, che la persona sia in messa in grado di sapere con certezza i tempi – entro i quali dovrà trovare un difensore e preparare il ricorso – e le modalità dell'impugnazione, non apparendo ammissibile che la verifica se il termine sia di 5, 7 o 30 giorni dipenda da complesse, faticose e non sempre prevedibili valutazioni ermeneutiche *ex post* del giudice;

se, come ritenuto da questo giudice, la scelta del Legislatore italiano non contrasta con il Reg. 79, par. 3 nel suo rigoroso tenore letterale, allora la stessa scongiura tale rischio e conduce ad una indubbia semplificazione del quadro.

3.

Così ricostruito il diritto rilevante, riguardo al caso di specie va osservato che – essendo come s'è visto la manifestazione di volontà avvenuta in un momento antecedente al 12/6/2026 – l'applicazione della disciplina di cui al Reg. (UE) 2024/1348 da parte della Commissione territoriale non appare corretta in quanto viola l'art. 17 D.L. 100/2026 per cui «continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi»;

alla luce del quadro di cui alla Dir. 2013/32/UE, si deve osservare come nel caso di specie non risultino rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza), atteso che dalla redazione del Modello C3 (10/7/2026) all'emanazione del provvedimento finale (3/8/2026) è trascorso un tempo superiore, sicché la procedura seguita non può essere qualificata quale procedura accelerata.

La mancata adozione della procedura accelerata dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35 *bis*, secondo comma D.Lgs. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere sicché nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale appare sicuramente tempestivo;

ai sensi dei principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024, per cui qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato inoltre come alla tempestiva proposizione del ricorso corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi.

Bologna, 20/09/2026

Il giudice
dott. Marco Gattuso